

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 11

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Inhalte der heutigen Einheit

- Handelsrecht
 - Übungsfälle 45, 46
- Wiederholung
 - Sachenrecht
 - Vertraglicher Schadensersatz
 - Übungsfall 47



Die Handlungsvollmacht in der Fallprüfung (1)

- Die Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) ist – genauso wie die Prokura (§§ 48 ff. HGB) – eine handelsrechtliche **Vertretungsform**
- In der Fallprüfung wird die Handlungsvollmacht also im **Stellvertretungsrecht** (→ BGB AT, vgl. Einheit 5+6) relevant

[Zur Erinnerung] Prüfungsschema für die Stellvertretung:

1. Eigene Willenserklärung
2. Im fremden Namen
3. Mit **Vertretungsmacht**
 - Die Handlungsvollmacht ist ein Unterfall der Vollmacht (= rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, vgl. § 166 Abs. 2 S. 1 BGB)
 - Man muss also prüfen, ob eine Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) (erstens) wirksam erteilt wurde und ob das Geschäft (zweitens) von der Handlungsvollmacht gedeckt ist

Die Handlungsvollmacht in der Fallprüfung (2)

Prüfungsschema für die Stellvertretung:

1. Eigene Willenserklärung
2. Im fremden Namen
3. Mit **Vertretungsmacht**
 - Die Handlungsvollmacht ist ein Unterfall der Vollmacht (= rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, vgl. § 166 Abs. 2 S. 1 BGB)
 - Man muss also prüfen, ob eine Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) wirksam erteilt wurde und das Geschäft von der Handlungsvollmacht gedeckt ist

a) Erteilung der Handlungsvollmacht

- Vollmachtgeber ist grds. der Inhaber eines Handelsgeschäfts
- Die Handlungsvollmacht muss nicht zwingend ausdrücklich erteilt werden, auch eine konkludente Ermächtigung ist möglich

b) Umfang der Handlungsvollmacht

- § 54 Abs. 1 HGB kennt nicht „die“ Handlungsvollmacht, sondern differenziert zwischen 3 verschiedenen Arten:
- Generalhandlungsvollmacht, Arthandlungsvollmacht, Spezialhandlungsvollmacht
- Alle 3 Arten stellen auf die „Gewöhnlichkeit“ des jeweiligen Rechtsgeschäfts ab
- Branchenfremde Geschäfte sind von vornherein nicht von einer Handlungsvollmacht gedeckt („derartige Handelsgewerbe“/ „derartige Rechtsgeschäfte“)
- Einschränkungen gem. § 54 Abs. 2 HGB beachten
- Ggf. Gutgläubensschutz gem. § 54 Abs. 3 HGB



Kleine Wiederholung zur Vertretungsmacht (1)

- Vertretungsmacht ist die rechtliche Befugnis, einen anderen wirksam zu vertreten
 - Vertretungsmacht kraft Gesetzes, wie etwa nach §§ 35 I 1 GmbHG, 125 I HGB
 - Vertretungsmacht kraft Rechtsgeschäfts als sog. Vollmacht, vgl. § 166 II 1 BGB. Hierzu zählt etwa auch die Prokura nach § 48 I HGB
 - Vertretungsmacht kraft Rechtsscheins, z.B. §§ 170, 171 II, 172 II BGB, Anscheins- und Duldungsvollmacht
- Handelt Vertreter ohne Vertretungsmacht (sog. *falsus procurator*), ist Rechtsgeschäft grds. schwebend unwirksam, § 177 I BGB
- *Falsus procurator* haftet selbst ggf. auf Erfüllung bzw. Schadensersatz nach § 179 BGB
- Zur Erinnerung: Bei ordnungsgemäßer Stellvertretung (inkl. Vertretungsmacht) haftet der Vertretene gegenüber dem Vertragspartner (nicht der Stellvertreter).



Kleine Wiederholung zur Vertretungsmacht (2)

- Wichtig dabei: § 166 BGB
 - Da der Stellvertreter nach außen hin rechtsgeschäftlich handelt, kommt es, wenn Willensmängel sowie Kenntnis oder Kennenmüssen bestimmter Umstände Inhalt und Wirksamkeit des Geschäfts beeinflussen, grundsätzlich allein auf die Person des Vertreters an (§ 166 Abs. 1 BGB).
 - Von diesem Grundsatz macht § 166 Abs. 2 BGB eine Ausnahme: Der Vertretene, der selbst bestimmte Umstände kennt oder hätte kennen müssen, soll sich nicht hinter einem gutgläubig auf seine Weisung hin handelnden Vertreter verstecken können.



Übungsfall 45

K ist eingetragener Kaufmann mit Sitz in Hannover und exportiert Eisenwaren in alle Welt. Während er sich auf einer Geschäftsreise in Asien befindet, hält sein Angestellter und Handlungsbevollmächtigter Hans (H) die Stellung im Büro.

Eines Tages sendet die Vereinigte Schraubenfabrik (V) eine E-Mail, mit dem „freistellend“ 100.000 Stück Spezialschrauben zu einem Vorzugspreis von € 10.000.- angeboten werden. H benachrichtigt seinen Chef per E-Mail. K weist H an, schon einmal alles für eine Bestellung vorzubereiten, aber abzuwarten, bis er die Bestellung endgültig genehmigt.

Als K sich einen Tag nicht meldet, wird H unruhig. Um das günstige Geschäft nicht zu verpassen, unterschreibt er das vorbereitete Bestellschreiben „in Vertretung von K“ und sendet es per E-Mail an V. V sendet kurz darauf eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“.

Als V den Kaufpreis fordert, entgegnet K, dass er nicht an die eigenmächtige Handlung des H gebunden sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



Übungsfall 45

K ist eingetragener Kaufmann mit Sitz in Hannover und exportiert Eisenwaren in alle Welt. Während er sich auf einer Geschäftsreise in Asien befindet, hält sein Angestellter und Handlungsbevollmächtigter Hans (H) die Stellung im Büro.

Eines Tages sendet die Vereinigte Schraubenfabrik (V) eine E-Mail, mit dem „freistellend“ 100.000 Stück Spezialschrauben zu einem Vorzugspreis von € 10.000.- angeboten werden. H benachrichtigt seinen Chef per E-Mail. K weist H an, schon einmal alles für eine Bestellung vorzubereiten, aber abzuwarten, bis er die Bestellung endgültig genehmigt.

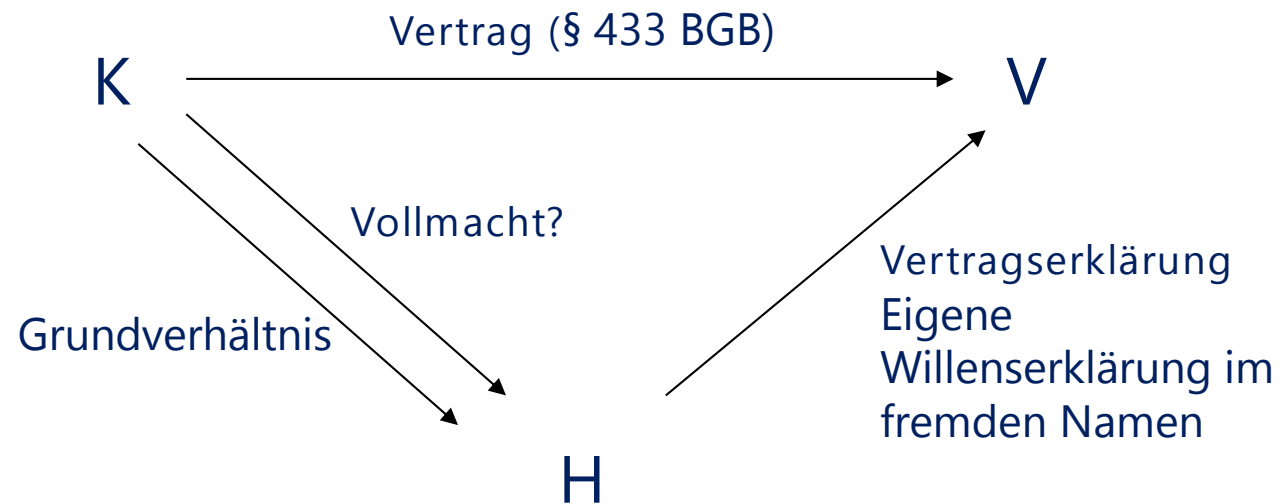
Als K sich einen Tag nicht meldet, wird H unruhig. Um das günstige Geschäft nicht zu verpassen, unterschreibt er das vorbereitete Bestellschreiben „in Vertretung von K“ und sendet es per E-Mail an V. V sendet kurz darauf eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“.

Als V den Kaufpreis fordert, entgegnet K, dass er nicht an die eigenmächtige Handlung des H gebunden sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



Skizze zu Übungsfall 45



Übungsfall 45

Anspruch V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises (€ 10.000.-) gem. § 433 Abs. 2 BGB:

I. Wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 zwischen V und K

1. Antrag des V durch E-Mail? → (-) („freistellend“)

2. Antrag des K durch Absenden des Bestellscheins durch H:

- K selbst hat das Bestellschreiben nicht versandt
- Es könnte gleichwohl ein Antrag durch K vorliegen, wenn H bei Absenden des Bestellscheins K wirksam vertreten hat, § 164 Abs. 1 S. 1 BGB

→ man muss also die Voraussetzungen der Stellvertretung prüfen:

a) Eigene Willenserklärung des H (+)

b) In fremdem Namen (+): H unterschreibt ausdrücklich „in Vertretung von K“

c) Mit **Vertretungsmacht**: Hier durch **Handlungsvollmacht** (§§ 54 ff. HGB)?



§ 54 HGB [Handlungsvollmacht]

(1) Ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes *oder* zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften *oder* zur Vornahme einzelner zu einem Handelsgewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt, so erstreckt sich die Vollmacht (Handlungsvollmacht) auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines *derartigen Handelsgewerbes* oder die Vornahme *derartiger Geschäfte* **gewöhnlich** mit sich bringt.

(2) Zur *Veräußerung oder Belastung von Grundstücken*, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozeßführung ist der Handlungsbevollmächtigte nur ermächtigt, wenn ihm eine solche Befugnis besonders erteilt ist.

(3) Sonstige Beschränkungen der Handlungsvollmacht braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er sie *kannte oder kennen mußte*.



Übungsfall 45

aa) Wirksame Erteilung der Handlungsvollmacht (+)

bb) Ist das von H getätigte Geschäft vom Umfang der Handlungsvollmacht gedeckt?

- K hatte H für die Zeit seiner Abwesenheit umfassend zum Vertreter bestimmt. H hatte deshalb sog. **Generalhandlungsvollmacht** nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 HGB. Die Generalhandlungsvollmacht berechtigt zu allen Handlungen, die der Betrieb eines derartigen Handelsgeschäfts gewöhnlich mit sich bringt (§ 54 Abs. 1 HGB). Dazu gehört beim Exportgeschäft insbesondere der Wareneinkauf.
- Eine Einschränkung iSd § 54 Abs. 2 HGB ist hier nicht zu beachten, da kein Geschäft iSd Abs. 2 vorliegt
- Beschränkungen der Vollmacht muss der andere Teil nur gegen sich gelten lassen, wenn er sie kannte oder kennen musste (§ 54 Abs. 3 HGB). Davon, dass K den H angewiesen hat, abzuwarten, bis er selbst die Bestellung genehmigt, wusste V nichts und musste er auch nicht. Daher muss V diese Beschränkung nicht gegen sich gelten lassen.

cc) ZE: Das von H getätigte Geschäft war von der ihm zukommenden Vertretungsmacht gedeckt. H hat mit Vertretungsmacht gehandelt.

d) ZE: H hat K wirksam vertreten und so ein Angebot für K abgegeben.



Übungsfall 45

3. Annahme des Angebots durch V (+):

V hat eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“ gesendet

4. Zwischenergebnis:

Wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 zwischen V und K (+)

II. Endergebnis

V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises (€ 10.000.-)
gem. § 433 Abs. 2 BGB.

→ Problem/Schwerpunkt des Falls:

Umgang mit der Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) in der Falllösung



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 377 HGB [Untersuchungs- und Rügepflicht]

(1) Ist der **Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft**, so hat der Käufer die Ware **unverzüglich** nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu **untersuchen und**, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich **Anzeige zu machen**.

(2) **Unterläßt der Käufer die Anzeige**, so gilt die Ware als **genehmigt**, es sei denn, daß es sich um einen **Mangel** handelt, der bei der Untersuchung **nicht erkennbar** war.

(3) Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muß die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

(4) Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

(5) Hat der Verkäufer den Mangel **arglistig** verschwiegen, so kann er sich auf diese Vorschriften nicht berufen.



§ 377 HGB in der Fallbearbeitung (1)

- § 377 HGB befindet sich im 4. Buch („Handelsgeschäfte“) und dort im 2. Abschnitt („**Handelskauf**“)
- Die §§ 373 ff. HGB modifizieren und ergänzen die Vorschriften des BGB; Sinn und Zweck ist es, eine Beschleunigung der Vertragsabwicklung im handelsrechtlichen Rechtsverkehr zu erreichen
- § 377 HGB enthält eine **Untersuchungs- und Rügeobliegenheit**
- § 377 Abs. 2 HGB ordnet eine Genehmigungsfiktion beim beiderseitigen Handelskauf an
- Das bedeutet: Verstößt der Käufer gegen die Rügeobliegenheit, können die Mängelrechte des Käufers nach § 377 Abs. 2 HGB ausgeschlossen sein



§ 377 HGB in der Fallbearbeitung (2)

- § 377 Abs. 2 HGB kann einen Gewährleistungsausschluss im Kaufrecht bedeuten
- § 377 HGB ist daher im Kontext der kaufrechtlichen Mängelrechte (§§ 437 ff. BGB) zu verorten

[Zur Erinnerung] Prüfungsschema für die Prüfung von Gewährleistungsrechten des Käufers gem. §§ 437 ff. BGB (vgl. Einheit 8+9):

1. **Kaufvertrag** (grds. über eine Sache)
2. Vorliegen eines (Sach-) **Mangels** (§§ 434 f. BGB) bei Gefahrübergang
3. **Kein Ausschluss der Mängelrechte**: Mängelrechte können ausgeschlossen sein
 - Aufgrund Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis (§ 442 BGB)
 - Durch vertragliche Vereinbarung (in den Grenzen insb. des § 444 BGB)
 - Aufgrund **handelsrechtlicher Genehmigungsfiktion** (§ 377 Abs. 2 HGB)→ hier muss man also die Voraussetzungen der Genehmigungsfiktion gem. § 377 Abs. 2 HGB prüfen (s. Prüfungsschema auf der nächsten Folie)



§ 377 HGB in der Fallbearbeitung (3)

Prüfungsschema für die Voraussetzungen des Ausschlusses der Mängelrechte nach § 377 Abs. 2 HGB:

- a) Vorliegen eines beiderseitigen Handelskaufs
 - Verkäufer UND Käufer müssen Kaufleute iSd § 1 Abs. 1 HGB sein
 - Und der KaufV muss für Verkäufer und Käufer ein **Handelsgeschäft** iSd §§ 343 f. HGB darstellen
- b) Ablieferung der Ware
- c) Vorliegen eines Mangels iSd §§ 434 f. BGB
- d) Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit durch den Käufer
 - Gerügt werden muss **unverzüglich** (§ 377 Abs. 1 HGB), d.h. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 Abs. 2 BGB)
 - Für die Rechtzeitigkeit ist wichtig, ob es sich bei dem Mangel um einen offenen oder einen verdeckten Mangel handelt
 - Bei größeren Warenmengen ist eine lückenlose Untersuchung dem Käufer nicht zuzumuten; daher genügt es, ist aber auch unverzichtbar, dass der Käufer Stichproben durchführt
- e) Keine Arglist des Verkäufers, § 377 Abs. 5 HGB

- Sind die Voraussetzungen des § 377 Abs. 2 HGB erfüllt, dann sind die Mängelrechte in Bezug auf den Mangel, hinsichtlich dessen der Käufer seiner Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nicht nachgekommen ist, ausgeschlossen!
- D.h. der Käufer kann keine Gewährleistungsrechte gem. §§ 437 ff. BGB geltend machen!



Übungsfall 46

K betreibt einen Metallgroßhandel (Jahresumsatz: € 15.000.000). Eine Eintragung des K im Handelsregister ist nicht erfolgt.

Am 1.12. erhält K von der V GmbH eine Lieferung Stahlstäbe. Die originalverpackte Lieferung wird durch die Mitarbeiter des K im Lager abgestellt. Nach drei Wochen kontrolliert K die Stahlstäbe. Dabei entdeckt er, dass die Stäbe verrostet sind. K verlangt von der V GmbH die Lieferung neuer Stahlstäbe. Der Geschäftsführer erwidert, dass die Meldung von K verspätet ist.

Wie ist die Rechtslage?



Übungsfall 46

K betreibt einen Metallgroßhandel (Jahresumsatz: € 15.000.000). Eine Eintragung des K im Handelsregister ist nicht erfolgt.

Am 1.12. erhält K von der V GmbH eine Lieferung Stahlstäbe. Die originalverpackte Lieferung wird durch die Mitarbeiter des K im Lager abgestellt. Nach drei Wochen kontrolliert K die Stahlstäbe. Dabei entdeckt er, dass die Stäbe verrostet sind. K verlangt von der V GmbH die Lieferung neuer Stahlstäbe. Der Geschäftsführer erwidert, dass die Meldung von K verspätet ist.

Wie ist die Rechtslage?



Übungsfall 46

Anspruch K gegen V auf Lieferung neuer Stahlstäbe gem. §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB:

1. Kaufvertrag gem. § 433 BGB zwischen K und V (+)
2. Sachmangel gem. § 434 BGB bei Gefahrübergang
 - K und V haben keine Absprachen über die Beschaffenheit getroffen, sodass ein Verstoß gegen eine vereinbarte Beschaffenheit und damit ein Mangel gem. § 434 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 nicht in Betracht kommt
 - Vertraglich vorausgesetzte Verwendung könnte der Weiterverkauf sein, für die sich verrostete Stahlstäbe nicht eignen; jedoch bedarf auch eine vertraglich vorausgesetzte Verwendung einer Parteivereinbarung, die hier nicht ersichtlich ist. D.h. Mangel gem. § 434 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ebenfalls (-)
 - Verrostete Stahlstäbe eignen sich aber nicht für die gewöhnliche Verwendung (zB Einbau, Nutzung, Verkauf), sodass ein Mangel iSd § 434 Abs. 1 Var. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 1 vorliegt
 - Zudem Mangel gem. § 434 Abs. 1 Var. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 2a) (+)
3. Kein Ausschluss der Mängelrechte: Gewährleistungsausschluss gem. § 377 Abs. 2 HGB?



Übungsfall 46

→ Man muss hier die Voraussetzungen der Genehmigungsfiktion gem. § 377 Abs. 2 HGB prüfen!

a) Vorliegen eines beiderseitigen Handelskaufs

- V-GmbH: Formkaufmann (§ 6 HGB)
- K ist Großhändler mit Jahresumsatz von 15 Mio.€ und daher Kaufmann gem. § 1 HGB
- Bei der Lieferung von Stahlstäben handelt es sich für V und K jeweils um ein Handelsgeschäft iSd §§ 343 f. HGB

b) Ablieferung der Ware (+): Am 01.12.

c) Vorliegen eines Mangels iSd §§ 434 f. BGB (+), s.o.

d) Verletzung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheit durch den Käufer

- Es besteht die Pflicht zur unverzüglichen Untersuchung und Rüge mangelhafter Waren
- Rost war entdeckbar (kein verdeckter Mangel)
- K bzw. seine Mitarbeiter hätten die Stahlstäbe sofort oder zumindest alsbald nach Lieferung (Richtwert: ca. 1 Woche) untersuchen müssen; 3 Wochen sind jedenfalls zu lange

e) Keine Arglist des Verkäufers, § 377 Abs. 5 HGB (+)



Übungsfall 46

- f) **ZE:** Die Voraussetzungen des § 377 Abs. 2 HGB liegen vor. Die Mängelrechte des K sind daher ausgeschlossen.

4. Ergebnis:

K hat gegen V keinen Anspruch auf Lieferung neuer Stahlstäbe gem. §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB.



WIEDERHOLUNG

Abschlussfall



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 47: Sachverhalt

Anton (A) ist als Kunsthändler tätig. Der 16-jährige Gustav (G) ist bei ihm als Gehilfe beschäftigt. Obwohl G nur für Hilfstätigkeiten zuständig und auch noch nie Geschäfte für A abgeschlossen hat, kauft er ohne Erlaubnis des A beim Kunsthändler Bertram (B) eine goldene Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert für € 10.000.-. Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ angepriesen. Gegenüber B erklärt G: „Ich kaufe diese Uhr im Namen und auf Rechnung des A“. B stimmt dem zu.

Nachdem die Rechnung des B über € 10.000.- bei A eintrifft, ist dieser anfänglich erbost über das eigenmächtige Handeln des G. Einen Tag später ist A jedoch der Auffassung, dass G tatsächlich ein vorteilhaftes Geschäft geschlossen hat. A überweist daher den Kaufpreis an B. Kurz darauf wird die Tischuhr geliefert.

Nach der Lieferung stellt sich heraus, dass die Uhr täglich um 20 Minuten nachgeht. A verlangt von B unter Fristsetzung mehrmals die Reparatur der Tischuhr, was dieser immer verweigert.

Die Kosten der fachgerechten Reparatur bei einem Uhrmacher betragen € 1.000.-. A repariert die Uhr selbst und verlangt von B die Zahlung dieses Betrags.

Mittlerweile bereut B den Abschluss des Geschäftes und verlangt die Uhr zurück. B verweist darauf, dass kein gültiger Vertrag zustande gekommen sei, da G minderjährig ist und zudem ohne Vollmacht gehandelt hat.

Wie ist die Rechtslage?

Übungsfall 47: Sachverhalt

Anton (A) ist als Kunsthändler tätig. Der 16-jährige Gustav (G) ist bei ihm als Gehilfe beschäftigt. Obwohl G nur für Hilfstätigkeiten zuständig und auch noch nie Geschäfte für A abgeschlossen hat, kauft er ohne Erlaubnis des A beim Kunsthändler Bertram (B) eine goldene Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert für € 10.000.-. Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ angepriesen. Gegenüber B erklärt G: „Ich kaufe diese Uhr im Namen und auf Rechnung des A“. B stimmt dem zu.

Nachdem die Rechnung des B über € 10.000.- bei A eintrifft, ist dieser anfänglich erbost über das eigenmächtige Handeln des G. Einen Tag später ist A jedoch der Auffassung, dass G tatsächlich ein vorteilhaftes Geschäft geschlossen hat. A überweist daher den Kaufpreis an B. Kurz darauf wird die Tischuhr geliefert.

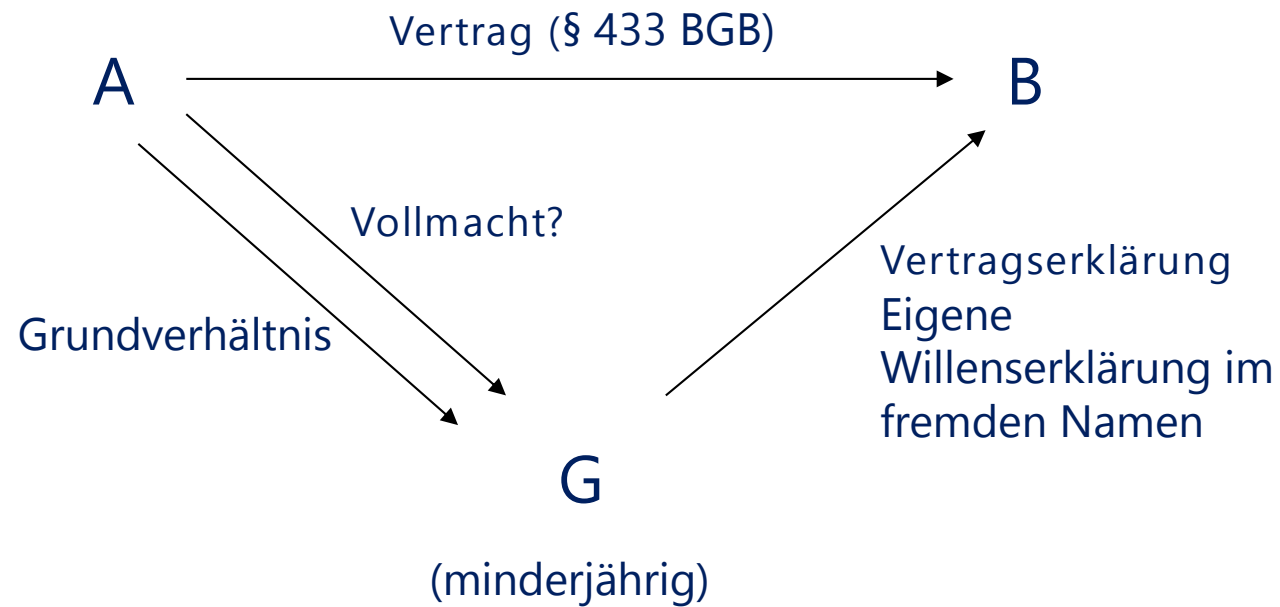
Nach der Lieferung stellt sich heraus, dass die Uhr täglich um 20 Minuten nachgeht. A verlangt von B unter Fristsetzung mehrmals die Reparatur der Tischuhr, was dieser immer verweigert.

Die Kosten der fachgerechten Reparatur bei einem Uhrmacher betragen € 1.000.-. A repariert die Uhr selbst und verlangt von B die Zahlung dieses Betrags.

Mittlerweile bereut B den Abschluss des Geschäftes und verlangt die Uhr zurück. B verweist darauf, dass kein gültiger Vertrag zustande gekommen sei, da G minderjährig ist und zudem ohne Vollmacht gehandelt hat.

Wie ist die Rechtslage?

Skizze zu Übungsfall 47



Einstieg in die Lösung

- Die Fallfrage lautet „Wie ist die Rechtslage?“, d.h. es sind sowohl Ansprüche des A gegen B als auch Ansprüche des B gegen A zu prüfen
- A will die Uhr behalten, aber die Reparaturkosten als Schadensersatz ersetzt verlangen → zu erreichen mit einem Anspruch auf SE statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 BGB
- B verlangt die Uhr zurück → bzgl. B sind Herausgabenansprüche zu prüfen: § 985 BGB und § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB
- Es ergibt sich daher folgende Prüfungsreihenfolge:

A. Anspruch A gegen B auf SE statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 BGB

B. Anspruch B gegen A gem. § 985 BGB

C. Anspruch B gegen A gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB



[Zur Erinnerung] Prüfungsschema: SE statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB (vgl. auch Einheit 7)

- I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)
 1. Kaufvertrag (§ 433) über eine Sache
 2. Mangel iSd §§ 434 f. bei Gefahrübergang
- II. Erfolgloser Fristablauf oder Ausnahme vom Fristsetzungserfordernis
- III. Vertretenmüssen (§ 276 BGB):
 - Worauf muss sich das Vertretenmüssen beziehen?
 - Der Verkäufer muss entweder die mangelhafte Lieferung oder die Nicht-Nacherfüllung zu vertreten haben (h.M.)
- IV. RF: Schadensersatz



Übungsfall 47

A. Anspruch A gegen B auf SE statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. KaufV zwischen A und B gem. § 433 über eine Sache

a) Angebot aufseiten des A:

- A selbst hat keine Erklärung ggü B abgegeben
- Die Erklärung des G ggü B könnte jedoch für und gegen A wirken (§ 164 Abs. 1), wenn G den A wirksam vertreten hat
- → Prüfung der Voraussetzungen der Stellvertretung
 - (1) Eigene Willenserklärung des G (+), die beschränkte Geschäftsfähigkeit steht dem nicht entgegen, **§ 165**
 - (2) Im fremden Namen (+): hier ausdrücklich (§ 164 Abs. 1 S. 2 Var. 1)
 - (3) Mit Vertretungsmacht:
 - G hat ohne Erlaubnis des A gehandelt, dh sein Handeln war nicht von einer (Innen-)Vollmacht gedeckt, sodass G zunächst ohne Vertretungsmacht gehandelt hat
 - Aber: Nachträgliche Genehmigung des A gem. § 177 Abs. 1 BGB (konkludent) durch Überweisung des Kaufpreises an B
 - (4) ZE: G hat A bei Abgabe des Angebots wirksam vertreten.

b) Annahme durch B (+): B stimmt (ausdrücklich) zu.

c) ZE: KaufV zwischen A und B (+)



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 47

A. Anspruch A gegen B auf SE statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. KaufV zwischen A und B gem. § 433 über eine Sache (+)

2. **Mangelhaftigkeit der Kaufsache gem. §§ 434 f. bei Gefahrübergang**

- Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ beschrieben, geht aber tatsächlich jeden Tag 20 Minuten nach
- Die Uhr entspricht damit nicht der vereinbarten Beschaffenheit und ist mangelhaft gem. § 434 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1

II. **Erfolgloser Fristablauf oder Ausnahme vom Fristsetzungserfordernis**

- Grds muss der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen (§ 281 Abs. 1 S. 1)
- A hat B sogar mehrmals eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt und ist somit dem Fristsetzungserfordernis nachgekommen

III. **Vertretenmüssen (§ 276)**

- Warum die Uhr nachgeht und damit mangelhaft ist, ist nicht bekannt. Diesbezüglich greift die Vermutung des Vertretenmüssens, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB
- B ist zudem gem. §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB zur Reparatur verpflichtet und ist dem nicht nachgekommen. Er hat also (auch) die Nicht-Nacherfüllung zu vertreten.

IV. **RF: Schadensersatz** - Zu ersetzen sind die Reparaturkosten der Sache durch den Mangel (Differenz des objektiven Werts der Sache mit und ohne Mangel), hier also 1.000€

V. **Ergebnis:** A kann von B Schadensersatz nach §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB in der Höhe von € 1.000.- verlangen.

Übungsfall 47

B. Anspruch B gegen A auf Herausgabe der Tischuhr gem. § 985 BGB

→ Einstieg in die Falllösung

Prüfung eines Herausgabeanspruchs gem. § 985 BGB:

- I. Anspruchsteller ist Eigentümer
- II. Anspruchsgegner ist Besitzer
- III. Kein Recht zum Besitz des Anspruchsgegners (§ 986)

→ Bezogen auf den hiesigen Fall ergibt sich also folgende Prüfung für § 985:

- I. Anspruchsteller B ist Eigentümer
- II. Anspruchsgegner A ist Besitzer
- III. Kein Recht zum Besitz des A (§ 986)

→ Zur Wiederholung: Den rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb einer Person gem. § 929 S. 1 prüft man folgendermaßen (vgl. Einheit 9):

- 1. Einigung = dinglicher Vertrag zwischen Veräußerer und Erwerber
- 2. Übergabe
- 3. Berechtigung des Veräußerers



Übungsfall 47

B. Anspruch B gegen A auf Herausgabe der Tischuhr gem. § 985 BGB

I. B ist Eigentümer

- Ursprünglich war B Eigentümer der Uhr
- B könnte aber das Eigentum an der Uhr durch Übereignung an A gem. § 929 S. 1 BGB verloren haben

→ Prüfung der Voraussetzungen einer rechtsgeschäftlichen Übereignung gem. § 929 S. 1 zwischen B und A

1. Einigung zwischen B und A

- Spätestens mit Lieferung der Uhr hat B konkludent ein Angebot auf Eigentumsübertragung abgegeben, das A konkludent durch Empfangnahme angenommen hat
- [Genauso könnte man eine antizipierte dingliche Einigungserklärung bei Abschluss des Kaufvertrags annehmen; dann ist jedoch darauf hinzuweisen, dass G den A wirksam vertreten hat gem. § 164 Abs. 1, Abs. 3]

2. Übergabe (+): Die Uhr wurde geliefert

3. Berechtigung des B zur Veräußerung (+): B war Eigentümer

4. ZE: A hat das Eigentum an der Uhr gem. § 929 S. 1 erworben.

[Prüfungshinweis: Da B schon nicht Eigentümer ist, sind die weiteren Voraussetzungen des § 985 (konsequenterweise) nicht mehr zu prüfen!]

II. Ergebnis: B hat gegen A keinen Anspruch auf Herausgabe der Uhr gem. § 985 BGB.



Übungsfall 47

C. Anspruch B gegen A auf Herausgabe der Tischuhr gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

→ Einstieg in die Falllösung

Prüfung eines Anspruchs gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB:

I. Etwas erlangt

- Erlangtes Etwas ist jeder vermögenswerte Vorteil
- Bezogen auf den hiesigen Fall müsste also A etwas erlangt haben von B

II. Durch Leistung

- Leistung ist jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens
- Im Fall müsste also eine Leistung des B an A zu bejahen sein

III. Ohne Rechtsgrund

- Ein Mangel des rechtlichen Grundes ist anzunehmen, wenn das zugrunde liegende Kausalverhältnis nicht besteht/unwirksam ist
- Rechtsgrund im vorliegenden Fall ist der Kaufvertrag zwischen A und B



Übungsfall 47

C. Anspruch B gegen A auf Rückübereignung der Tischuhr und Besitzeinräumung gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB

I. Etwas erlangt

- A hat Eigentum und Besitz an der Tischuhr erlangt (s.o.)

II. Durch Leistung

- B wollte gegenüber A seine Pflicht aus dem Kaufvertrag gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB zur Übergabe und Übereignung erfüllen. Zu diesem Zweck hat B dem A die Tischuhr gem. § 929 S. 1 BGB übereignet und ihm den Besitz verschafft.
- Eine Leistung des B an A liegt damit vor.

III. Ohne Rechtsgrund

- A und B haben einen Kaufvertrag geschlossen, der Rechtsgrund ist.
- Anzeichen dafür, dass der Kaufvertrag unwirksam sein könnte, bestehen nicht
- Die Voraussetzung „ohne Rechtsgrund“ ist damit nicht erfüllt.

IV. Ergebnis: B hat gegen A keinen Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB.



ENDE

- Sind Fragen offen geblieben?
- Oder haben Sie Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung der Übungseinheiten/Feedback?
- Teilen Sie uns beides gerne per Mail mit!

Vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Klausur!